

מסורת הש"ס

א) [נתקמן מ:ז.]: ב) כבוד לזכרים ולא לרחמים והנה אחריו כבוד לרחמים ולא לזניה כו' ז"ק. א) ויוקרא א], ד) ויוקרא יו], ט) כלן הס"ד ואח"כ מה"ד יכול אפי' יא' אחר כו' דרך רחם הס"ד אח"כ דיה' ת"ל כבוד דמשמע כו' ז"ק. ו) דרך. ז"ק. ו) נ"ל לפני ד"ה נכורין, ח) ז"ק מ"ו. ז"ק. ט) כבוד דקרא. ז"ק. ו) ז"ק מ"ו. ז"ק. ט) איידי לקמיה ז"ק. ו) כסא דלמרינן ז"ק. ט) ונ"ע חס' גנטינן ט. ד"ה עגלא טו"], ט) כמו בעגלא. ז"ק. ט) לא לפרש כלל הצריך לפרט קא אחא אלא לפרושי פרט הצריך לכלל דקמיה כו'. ז"ק. ט) כבוד לוולדות. ז"ק.

→

תורה אור השלם

1. קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הווא:

שמות יג ב
2. כל החבור אשר יקלד בבקרך ובצאנך חוקר תקדש לך אֶלְדֶּךָ לא תגד בבכר שורך ולא תבשר בבכר צאנך:

דברים טו יט
3. והעדרת כל פטר רחם לך וכל פטר שגר בהמה אשר ירעה לך חֲקֻרֶיךָ לך:

→

הנהגות הב"ח

א) בפשטה הראשון משום שאינו פטר רחם והשני משום שקדמו: ב) ויש"י ד"ה יואל דופן כבוד שאלה דין דופן היה כבוד ולולדות ולא לרחמים והבא אחריו הנוצר אחריו דרך הרחם היה כבוד לרחמים ולא לולדות כבוד יאל ודל אחר קודם לו: ג) ד"ה אי כבוד וכו' דלזני כבוד לולדות ולרחמים: ד) ד"ה כבוד וכו' כי יתן וכו' חמור או שור או שם וכו' אי לרחמים אע"כ דלא לולדות כגון זכר שאלה:

→

מוסף רש"י

מכלל הצריך לפרט. ללמוד כלל מן הפרט (חזקוני)

הדרן עלך הלוקח עובר חבור

→

רבינו גרשום

יוצא דופן שלא יצא דרך הרחם משום אלא כגון שקרעוהו ויצא מן הצד או כדאמרין בבהמה המוקשה שנגממו כחלי בית הרחם והדר יצא: והבא אחריו. דרך הרחם כגון שחור והבריא הרחם והיה בקודם גמום ואחר יצא זה מרחם (גמום): שלם: שניהם ירעו כו'. משום דיוצא דופן היה כבוד ללידה. והבא אחריו היה כבוד לרחמים. רבי עקיבא אמר שניהם כו': כבוד לדבר אחד. או ללידה או לרחמים היו כבוד ואע"כ דלא היו לכל מילי בכור. דלחלת מילי צריך למיהוי בכור ללידה ולרחמים ולזכרים רבי עקיבא פשיטא ליה. דבכור לדבר אחד. כלומר דאי חסר אחד מהני חלת לא היה בכור: כל בכור. היינו כלל דמשמע כל בכור או זכר או נקבה ת"ל זכר והיינו פרט למעוטי נקבה:

יכול אפילו יצתה. נקבה לפניו דרך רחם דאכתי הוא בכור לרחמים: היינו פרט וכלל דליבא למשמע מינה אלא לרחמים: יבול אפי' יצא אחר יוצא דופן נקבה ת"ל בכור. דהיינו פרט [כלל] ולכל מילי

הלוקח עובר פרתו

מתני' יואל דופן. ט) כבוד שאלה דרך דופן ו) הנה אחריו כבוד

(לזכרים ולא) לרחמים ולא ללידה שכבר יאל אחר קודם לו: **שניהם ירעו כו'.** דספק כבוד הן דמספקא לר' טרפון כבוד לדבר אחד אי הוי כבוד אי לא הוי כבוד: **גב'.** מכלל הצריך לפרט. שהכלל צריך שיהא הפרט

עמו: **מפרט הצריך לכלל יש** שהפרט צריך שיהא הכלל עמו: **יולד קדש לי כו'.** הך רישא לאו פירושא דכלל הצריך לפרט הוא אלא מניעתא וסיפא: **כל כבוד.** כלל אפי' נקבות ת"ל א זכר אשר יולד צנקהך וצלאנך הזכר זהו כלל ופרט השנוי במדה ראשונה של שלש עשרה מדות שהפרט בא למעט את הכלל ממשמעו ולהעמידו על הפרט ואין צנכלל אלא מה שצפרט שהרי זה דומה לכלל ופרט השנוי אצל מדה ראשונה מן הצהמה^[כ] כלל מן הבקר ומן האלן פרט אין צנכלל אלא מה שצפרט: אי. כבוד זכר יכול אפי' יצתה נקבה לפניו דרך רחם דהכי משמע כבוד זכר כבוד לזכרים שלא קדמו זכר אחר הוי כבוד ואע"כ דלזני כבוד ג) ללידה ולרחמים: ט"ז **פטר רחם.** ו) אינטריך האף פרט לפרושי דלא מיקרי כבוד עד דהוי כבוד לרחמים משום דלא הוה ידעינן ו' מאי משמעותא דכללא. ולא דמי לכלל ופרט דאהני פרט למעוטי כללא ולא לפרושי משמעותא כגון רישא דברייתא כבוד יכול אפי' נקבה ת"ל זכר היינו כלל ופרט גמור דלא אינטריך לפרושי היכי דמי כבוד דהא הנקבה כבוד לכל מיני היא אלא למעוטי דלא מימא אף הנקבות קדושות צנכורה. ודכוותה בשמיטת חולין (דף פח:) וכסהו צנעפרי^[כ] קרי ליה כלל הצריך לפרט משום

דמרי גוויי כסוי הוא כגון כפיית כלי עליו ועוד יש כסוי דצבר המתפזר כגון עפר וכיוצא בו לכך נאמר עפר למעוטי כסוי דבר שלם ולא דיינינן ליה צנכלל ופרט גמור דנמשעט נמי שחיקת אבנים והגיר והזנין^[כ]: **כבוד.** דמשמע כבוד לכל מילי צעינן והיינו פרט הצריך לכלל דזכר ופטר רחם שהוא פרט צריכין לצבור שאילו לא נאמר כבוד הייתי אומר אע"פ שאינו כבוד יקדש. ורוב פרטות שצמורה אינן צריכין לכללות שעמהן כגון (ויקרא ה) מן הבקר ומן האלן לא היו צריכין שיכתב מן הצהמה ו) וכו' יתן איש אל רעהו חמור וכו' אף שה (שמות כג) אינן צריכין לוכל צהמה אלא שאל להיות מוסף על הפרט. כלל הצריך לפרט שאין אתה יכול להדין ו' מהו אומר עד שיצוא הפרט לפרשו כגון כבוד זכר יכול אפי' יצתה נקבה לפניו דכבוד שהוא כלל לא ידענא כבוד למאי קאמר אי לזכרים אע"כ דלא לרחמים כגון האף אי לרחמים ולא לזכרים כגון זכר שאלה ו' פטר רחם אחר יואל דופן אי נמי עד דהוי כבוד לרחמים ולולדות: רישא לא נסיב לה **תלמודא כבוד.** מניעתא קרי רישא דקמני יכול אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל פטר רחם מדלא נסיב לה תלמודא ת"ל כבוד דמשמע כבוד לכל מילי אלאמה לא מישמעמ ליה דכבוד לכל מילי משמע ולהכי לא נקביה דלא ו' מיעמעט האף מיניה דכיון דלא יאל זכר לפניו כבוד קרינא ויאל דכבוד לזכרים הוא אלמה כ"ל כבוד דקרא כבוד לדבר אחד הוא יו' הוי משמע: ו' **יבול אפי' יאל אחר יואל דופן.** והוא יאל דרך רחם: וסיפא נסיב לה **תלמודא כבוד.** אלמא כבוד דכתב בקרא לכל מילי משמע דכבוד לדבר אחד כגון האף דהוי כבוד לרחמים ויאל^[כ] (ולזכרים) אלא דלא הוי כבוד לוולדות לא הוי כבוד: **לעולם כבוד לדבר אחד לא הוי כבוד.** כלומר^[כ] יין דקרא לכל מילי משמע והאף דלא נסיב תלמודא כבוד ברישא: ה"ק אי **זכר יכול אפי' יאל דרך דופן ת"ל פטר רחם.** דהשתא לא מני וי' תלמודא נסיב כבוד למעוטי להאף דהא כבוד לכל דבר הוא דהא לא קדמו אחר בעולם להכי נקט פטר רחם וממילא טו^[כ] (נמי) אימעטי נמי יצתה נקבה לפניו מפטר רחם: **ריבנא אמר כבוד לדבר אחד הוי כבוד.** כלומר יו' [נכורן דקרא אפי' לדבר אחד משמע וסיפא דנסיב תלמודא כבוד למעוטי יאל אחר יואל דופן לא ממשמעות דקרא נפקא דקרא וי' משמע כבוד לדבר אחד אלא מריבויא דקרא: דאי ס"ד כו' **כבוד דנסב רחמנא.** דמשמע שיהא כבוד במקנת למה לי לכתוב פטר רחם זכר תקדיש ולישמוק:

דאי

פרק שני בכורות

יט.

דהך שאל ביברה שביח מפי. והכי נמי יט^[כ] צפ"ק דתמורה (דף ח:) מר זוטרא איקלע צי רב אשי וס' חמדי לקמיה צשרא אמרו ליה לטעום מר דמצדי יאל משום דצוכרא הוא ועגלא תילתא יט לאו היינו שלישי לצטן כדפירש"י^[כ] כדאמרין סנהדרין (דף סה:) עבדי גמ ליה

עגלא תילתא אלא דתילתא לשון חשיבות

כמו ושלישים על כולו (שמות יד ט):

ביצד קדש יי בצ' בכור. פי' צקונט' שזהו כלל ופרט דכבוד כלל זכר פרט ואין צנכלל אלא מה שצפרט והך רישא לאו פירושא דכלל צריך לפרט הוא אלא מניעתא וסיפא דקמני אי זכר יכול אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל פטר רחם וזה לא פטר יין תחלת רחם והיינו כלל הצריך לפרט שאין אתה יכול להדין מה הכלל אומר עד שיצוא הפרט ופירשו לפי שיש לפרש כבוד לכמה דדדין כבוד לכל הוולדות או כבוד לרחמים אע"פ שאינו כבוד לוולדות כגון שאלה דרך רחם אחר יואל דופן או כבוד לזכרים אע"פ שיתא נקבה לפניו דרך רחם בא הפרט ופירש שאינו קריי כבוד אל"כ הוא כבוד לרחמים שפטר ופתח את הרחם וכיוצא צו שאינו צפ' כסוי הדס (חולין פח:) אכל וקסוה צעפר יכול יקסוה צנאן או יכפה עליו הכלי ת"ל צעפר אין לי אלא עפר מנין לדבות חרסית ועורת של פשתן כו' ת"ל וקסוה ומקשינן ואימא וקסוה כלל צעפר פרט כלל ופרט אין צנכלל אלא מה שצפרט ומשנינן משום דהוה ליה כלל הצריך לפרט ואין דנין אותו צנכלל ופרט לפי שיש לפרש כסוי צשני דרכים אחד צצבר הקס כגון אצן או כלי ואחד צצבר הדק לבן כחצ צעפר ופירש

וקסוה צצבר דק הנצנל צו ומקסוה הכחצו מדבר ע"כ לשון הקוגטרס והשתא פירושו יתכן לפי דברי ריבנא דצסמוך דלמר כבוד לדבר אחד הוי כבוד אצל צמסקנא דשמעמין אמרי' דמחזורתא כחצי דלמר כבוד לדבר אחד לא הוי כבוד ולאציי לא הוי יט כלל צריך לפרט לכל דבר דאי אפשר לפרש כבוד אלא יט לנד אחד ומייה יש לפרש לאציי דאי לאו פרט הוה אמיתא דאפי' יואל דופן הוא כבוד כיון דהוי כבוד לוולדות ואע"כ דלא הוי כבוד לרחמים ור"י מפרש יט לאציי כבוד ופטר רחם תרזוייהו כלל ותרווייהו פרט ותרווייהו צריכי להדדי וצנל אחד אתה מוצא כלל הצריך לפרט ופרט צריך לכלל שכל אחד קוּתם דבר אחד ומפרש דבר אחד דכבוד משמע אפי' יואל דופן ופטר רחם ממעיט ליה ופטר רחם משמע אפי' יאל אחר יואל דופן וכבוד ממעיט ליה ור"י מפרש צדין הכא וצין צחולין (שס) הוי צנכלל ופרט גמור ו' דעגלמא דכבוד משמע צין הכי וצין הכי ואחיא פרטא למעוטי וכן וקסוה משמע צין כסוי כלי צין כסוי עפר מה שירצה ופרטא משמע עפר דוקא ומה שחלמודא חצשו שם כלל הצריך לפרט לאו אכפיית הכלי דהיהא צרייתא קאי אלא אדרשא אחרית דדריש התם צירש פירקין (דף פג:) צבי"ת דצעפר דצריך שיתן עפר מלמטה ועפר מלמעלה דמוכסוה לא שמעי' למטה אלא למעלה ולא משום הפרט יט^[כ] חושב שם כלל הצריך לפרט אלא משום יימורא דצי"ת דכמיצא צפרט וצחק שמעמין יט^[כ] לפרושי פרט הצריך לכלל קא אחא דקמני צסיפא אי פטר רחם יכול אפי' יאל אחר יואל דופן ת"ל כבוד כדפי' צקונטרס ואע"כ דקמני מכלל הצריך לפרט ומפטר הצריך לכלל כינד דמשמע דאתא נמי לפרושי כלל הצריך לפרט עיקר מילתא לא נקטיה אלא משום פרט הצריך לכלל: **רישא צא קנסיב** דייח תלמודא בכור אלאא בכור לדבר אחד הוי בכור. משמע דכיון דנכור לדבר אחד הוי כבוד הוה מחייבין אפי' יצתה נקבה לפניו אי לאו פטר רחם ותימה דרבי טרפון דמספקא ליה היה לו לחייב ו' מספק כמו יואל דופן ויואל אחריו דלא ממעט יואל דופן מפטר רחם וי"ל דניהי דלא מסתבר ליה למעוטי יואל דופן מפטר רחם משום דהוי יאל ו' [נצכלל וולדות] צין לזכרים צין לנקבות לכל הפחות אחא למעוטי היכא דיתא נקבה לפניו דאי לאו הכי פטר רחם דכתב רחמנא למה לי:

הדרן עלך הלוקח עובר פרתו

לעולם כבוד לדבר אחד. דמחוסר לדבר אחד בלבד הוי בכור כדדייקינן מעיקרא ברישא: וסיפא. דמשמע לך דלכל מילי בעי בכור חרוץ הכי וחכי קאמר אי ס"ד יצא אחר יוצא דופן זכר קדוש בכור דכתיב ורחמא ליי:

עין משפט ונר מצוה

נז א מיי פ"ב מהלכות בכורות הל' ד [ופי"א] מהלכות בכורים הל' טז] טו"ע י"ד מימן שטו ספקי 3:

שיטה מקובצת

אל לדבר עי' בחוסי' (דף מ ע"ג): ט' אלמא דבכור לדבר: י' גאון דרז דופן: ו) דופן דהוי בכור לזכרים וללידה ולא בכור לרחם והבא אחריו ודל שיליה אחריו כדרכה דרך רחם דהוי בכור לרחם ולא לזכרים וללידה וחביות הזכר אשר: ו' רחם גי"א בספרים כ"י ת"ל פטר רחם וזה לא פטר את הרחם בחתולה ככ"ט ככתוב בחוסי' עד הבבלי בו ומסכוה הכתוב מדובר אי פטר רחם זכר ולא נאמר בכור דמשמע בכור לכל מילי כו' ככתוב ברפוס עד להיות מוסף על הפרט יכול אפי' יצא זכר. [תי' מוכתבא אפשר ליש [ומחקן]: ו' ידעינן האני משמעותא: ח) ובהמה וכן כי יתן: ט' לרבינן מה הכלל אומר עד שכא הפרט: ו' דלא מימעט האף: יא) קרינא ליה דהא בכור: יב) חובית הוי נמוק: יג) חובית ולזכרים נמוק: יד) כלומר בכור: טו' מצוי נסיב תלמודא: טז) חובית נמי נמוק: יז) כלומר בכור דקרא: יח) דקרא נמי משמע: יט) נמי אמרי' בפ"ק: ק' אשי חובית לקמיה: קא) חובית משום י"ש: קב) חילתא ט"א ליכול מר דמברי משום דבכורא עגלא (יחירותא) [חילתא] לאו: קג) עברי להו דמברי חובית ל"י ל"ש: קד) וזה לא פטר חחלה את הרחם: קה) הוי האף כלל הצריך לפרט לכל דבר ט"א דלדבריו אי אפשר: קו) אלא בצד אחד: קז) מפרש דלאכי בכור: קח) חושבו שם: קט) ובהך שמעתינן ט"א וברייאת דשמעתי לפרושי: ק' לחיבי נמי יצאת נקבה לפניו מספק: קא) דהוי בכור לולדות כיון:

→

רבינו גרשום (המשך)

בעינן בכור והוא לא הוי בכור ללידה: רישא לא קא נסיב ליה בכור. לכל מילי דהיינו רישא אי זכר וכו' ת"ל פטר רחם כלומר מדלא קאמר ת"ל בכור משמע דסבירא ליה דאצי"ג יוצא אחר יוצא דופן נקבה הוי בכור הואיל והוי כבוד לרחמים ולזכר אלמא דבכור לדבר אחד הוי בכור: ואע"כ דלחרין מילי הוי בכור כיון דמחוסר אחד קרי ליה בכור לדבר אחד: סיפא אי נסיב בכור. היינו סיפא אי פטר רחם אלמא דלכל מילי בעי בכור. וקשיא רישא לסיפא: לעולם כו'. ורישא חרוץ הכי אי זכר יכול אפילו יצא דרך דופן הוא עצמו הבכור ת"ל פטר רחם וזה אינו פטר רחם. וענשיו כיון דלא תני יכול אפילו יצאה נקבה לפניו דרך רחם ת"ל פטר רחם דייקינן מינה הא יצאה נקבה לפניו דרך דופן יכול אפילו הכי הוי בכור אלא תני יכול אפילו יצא דרך דופן דליבא למידק מינה הא יצאה נקבה לפניו דרך דופן דלא קא מייירי בנקבה כלל ו' ש"מ דבכור לכל מילי בעי כמו סיפא: רבינא אמר

^[1] אולי צ"ל ופיר' יי' דכבוד לכל מילי בעי כמו סיפא: